

근거	▶ 개인정보 보호법 제25조(고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 제한) ▶ 개인정보 보호법 제25조의2(이동형 영상정보처리기기의 운영 제한) ▶ 개인정보 보호법 시행령 제22조 ~ 제27조 ▶ 표준 개인정보 보호지침 제35조 ~ 제48조
추진시기	▶ 고정형 및 이동형 영상정보처리기기 도입 시 ▶ 고정형 및 이동형 영상정보처리기기 운영·방침 내용 변경 시 (책임자·담당자 변경 등 내용 변경 시)
세부 추진내용	■ 법 제25조 및 제25조의2 적용 대상 - 법 제25조(고정형 영상정보처리기기): 공개된 장소 및 일정한 공간에 지속적으로 설치·운영하는 영상정보처리기기 (폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 및 네트워크 카메라) ※ 비공개 장소에 설치된 고정형 영상정보처리기기는 법 제15조(개인정보의 수집·이용) 등의 일반 원칙이 적용 - 법 제25조의2(이동형 영상정보처리기기): 사람이 신체에 착용, 휴대하거나 이동 가능한 물체에 부착 또는 거치하여 설치·운영하는 영상정보처리기기 (자율주행차, 로봇, 드론, 바디캠 등) ■ 고정형 영상정보처리기기 설치 제한 - 공개된 장소에서의 고정형 영상정보처리기기 설치·운영은 원칙적으로 금지 - 불특정 다수가 이용하는 목욕실, 화장실, 발한실(發汗室), 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소 설치 금지 〈고정형 영상정보처리기기 설치의 예외적 허용 기준(법 제25조제1항)〉 1. 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우 2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우 3. 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우 4. 교통단속을 위하여 필요한 경우 5. 교통정보의 수집·분석 및 제공을 위하여 필요한 경우 6. 출입자 수, 성별, 연령대 등 통계값 또는 통계적 특성값 산출을 위해 촬영된 영상정보를 일시적으로 처리하는 경우 등 촬영된 영상정보를 저장하지 아니하는 경우 ※ 학교 CCTV 설치 근거: 초·중등교육법 제30조의8(학생의 안전대책 등)제2항제2호 ■ 고정형 영상정보처리기기 설치 시 의견수렴 - 「행정절차법」에 따른 행정예고의 실시 또는 의견청취 - 해당 고정형 영상정보처리기기의 설치로 직접 영향을 받는 지역 주민 등을 대상으로 하는 설명회·설문조사 또는 여론조사 - 학교 홈페이지나 교내 안내판, 게시판 등에 CCTV 설치 예고(최소 20일 이상)를 통해 학생, 학부모 및 교직원의 의견을 듣고 학교운영위원회의 심의 또는 자문

■ 안내판 설치 의무

▸ 안내판에 기재하여야 할 필수 사항

- ① 설치 목적 및 장소
- ② 촬영 범위 및 시간
- ③ 관리책임자의 성명 또는 직책 및 연락처
- ④ 고정형 영상정보처리기기 운영을 위탁하는 경우 수탁자의 명칭 및 연락처

▸ 안내판 설치 장소

- 정보주체가 알아보기 쉬운 장소에 누구라도 용이하게 판독할 수 있게 설치
- 건물 안에 여러 개의 영상정보처리기기를 설치하는 경우에는 출입구 등 잘 보이는 곳에 해당 시설 또는 전체가 고정형 영상정보처리기기 설치 지역임을 표시하는 안내판을 설치(예, 교문 또는 건물 정문·후문 입구, 주차장)

■ 이동형 영상정보처리기기 운영 시 주의사항 (법 제25조의2)

- 목욕실, 화장실, 발한실(發汗室), 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소에는 이동형 영상정보처리기기를 통한 촬영 금지
- 이동형 영상정보처리기기로 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영할 경우 불빛, 소리, 안내판 등으로 촬영중인 사실을 정보주체에게 명확하게 고지
- 단, 드론을 이용한 항공촬영 등 정보주체에게 알리기 힘든 경우 보호위원회가 구축한 인터넷 사이트에 공지하는 방법*으로 고지

※ 개인정보 포털(www.privacy.go.kr) → 기업·공공 서비스 → 드론 촬영사실 공지

■ 영상정보처리기기 운영·관리방침 수립(변경) 및 홈페이지 공개

- 영상정보처리기기 운영·관리방침을 수립하고 이를 학교 홈페이지에 게재하여 정보주체에게 공개
- 개인영상정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임질 ‘개인영상정보 관리 책임자’를 지정하여야 함

⇒ 고정형 및 이동형 영상정보처리기기 운영·관리방침을 개인정보 처리방침에 포함하여 수립·공개할 수 있음

〈고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 포함되어야 할 필수사항〉
(시행령 제25조)

1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
2. 고정형 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람(수탁자 포함)
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 고정형 영상정보처리기기 운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 관리적·기술적·물리적 조치
8. 그 밖에 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항

	<이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 포함되어야 할 필수사항> (시행령 제27조의3 및 표준 개인정보 보호지침 제39조의3) 1. 이동형 영상정보처리기기의 운영 근거 및 운영 목적 2. 이동형 영상정보처리기기의 운영 대수 3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람 4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법 5. 이동형 영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소 6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치 7. 영상정보 보호를 위한 관리적·기술적·물리적 조치 8. 그 밖에 이동형 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항 ■ 개인영상정보에 대한 의무사항 및 안전성 확보 조치 - 카메라가 설치 목적 및 범위를 벗어나 다른 곳을 비추거나 임의조작 및 녹음 금지 - 개인영상정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치 - 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금장치 설치 등
벌칙 과태료	▶ 임의 조작, 다른 곳을 비추는 자, 녹음 금지 위반(법 제25조제5항) : 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금[법 제72조제1호] ▶ 사생활 침해의 우려가 있는 장소에서의 고정형 및 이동형 영상정보처리기기 운영 또는 촬영(법 제25조제2항, 법 제25조의2제2항) : 5천만원 이하의 과태료[법 제75조제1항제1호, 법 제25조제1항제2호] ▶ 고정형 및 이동형 영상정보처리기기 설치·운영 기준 위반(법 제25조제1항, 법 제25조의2제1항) : 3천만원 이하의 과태료[법 제75조제2항제10호, 법 제75조제2항제11호]
관련서류	▶ 영상정보처리기기 운영·관리 방침 표준안(예시) ▶ CCTV 안내판(예시)

12.1. 영상정보처리기기 운영·관리 방침 표준안

(개인정보 처리방침과 별도 수립 시 활용)

【 ○○학교 영상정보처리기기 운영·관리 방침 】

○○학교는 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본교에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.

1. 고정형 `영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적

○○학교는 「초·중등교육법」 제30조의8 및 「개인정보 보호법」 제25조제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영 합니다.

- 학생의 안전 및 범죄 예방, 시설안전 및 화재 예방

2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위

설치 대수	설치 위치 및 촬영 범위
00대	○○○, ○○, ○○○, ○○○

3. 관리책임자 및 접근권한자

귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 관리책임자를 두고 있습니다.

구분	직위/직급	소속	연락처
개인영상정보 관리책임자	○○	○○○	055-000-0000
접근권한자	○○	○○○	

4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법

촬영시간	보관기간	보관장소
24시간	촬영일로부터 00일 ※ 저장 용량의 제한으로 오래된 파일부터 자동 삭제 후, 최근파일이 저장됨	○○실

- 처리방법: 원칙적으로 기록된 개인영상정보를 수집·목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하지 않습니다. 단, 「개인정보 보호법」 제18조에 따라 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공하게 될 경우 절차에 따라 안전하게 이용 및 제공하며 그에 대한 사항을 기록·관리하고 있습니다.

5. 고정형 영상정보처리기기 관리 위탁에 관한 사항(해당없는 경우 삭제)

- 고정형 영상정보처리기기 운영 등을 위탁하고 있으며, 위탁 시 개인정보가 안전하

게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.

위탁업무 내용	위탁기간	수탁 업체	연락처
CCTV 유지관리 용역	0000.00.00 ~ 0000.00.00	○○○업체	055-000-0000

- 위탁계약 시 개인정보보호 관련 법규의 준수, 개인정보에 관한 제3자 제공 금지, 손해배상 등 책임에 관한 사항 등을 명확히 규정하여 계약내용을 보관하고 있으며, 업체 변경 시 개인정보 처리방침을 통해 고지하겠습니다.
- 수탁자 지도감독은 연 1회 실시하며, 수탁자에 대한 점검 결과 특이사항이 없음을 알려드립니다.

6. 개인 영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항

- 확인 방법: 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 본 기관을 방문하시면 확인 가능합니다.
- 확인 장소: ○○실

7. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치

- 개인영상정보의 열람 또는 존재 확인 및 삭제를 원할 경우, 고정형 영상정보처리기기 운영자에게 요구할 수 있습니다.
☞ 단, 촬영된 개인영상정보는 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위해 필요한 경우에 한함.
- 개인영상정보의 열람 또는 존재확인·삭제 요구 시, 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.

8. 영상정보의 안전성 확보조치

- 처리되는 영상정보는 비밀번호 설정, 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 관리되고 있으며,
- 관리적 대책으로 접근 권한 차등부여, 위·변조 방지를 위한 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 기록·관리하고 있습니다.
- 이 외 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위해 잠금장치를 설치·운영하고 있습니다.

9. 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침 변경에 관한 사항

이 고정형 영상정보처리기기 운영·관리방침은 20 년 월 일부터 적용됩니다. 이전의 고정형 영상정보처리기기 운영·관리방침 변경 이력은 아래와 같고, 세부 내용은 우리 ○○학교 홈페이지 [게시물 탑재한 메뉴]에서 확인하실 수 있습니다.

20 . . . ~ 20 . . . 적용
20 . . . ~ 20 . . . 적용

12.2. CCTV 안내판 예시

<안내판 및 홈페이지 게재 내용 예시>

CCTV 설치 안내	
◆ 설치목적 :	범죄 예방 및 시설안전, 화재 예방
◆ 설치장소 :	출입구의 벽면/천장, 엘리베이터/ 각층의 천장
◆ 촬영범위 :	출입구, 각층 복도, ○○, ○○
◆ 촬영시간 :	24시간 연속 촬영
◆ 관리책임자 :	○○학교 ○○부장(또는 ○○실장) (055-123-4567)
◆ 수탁관리자 :	○○업체 ○○이사 (055-765-4321) ⇒ 설치·운영 위탁 시

(예시 1)

CCTV설치안내	
본()는	
_____ 목적으로	
영상정보처리기기를 운영하고 있습니다.	
설치목적	
설치장소	
촬영범위	
촬영시간	
관리책임	[- -]

(예시 2)

CCTV 설치안내	
본()는	
_____ 목적으로	
영상정보처리기기를 운영하고 있습니다.	
· 설 치 장 소 :	
· 촬 영 범 위 :	
· 촬 영 시 간 :	
· 관 리 책 임 자 :	
(연락처)	

(예시 3)